

1501558-77.2021.8.26.0201

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: TIAGO TADEU SANTOS COELHO

Comarca: Garça

Foro: Foro de Garça

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO EMPRIMEIRO GRAU. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO AMPARADO EM PROVAS PRODUZIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NULIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A função do inquérito é fornecer elementos tendentes à abertura da ação penal, a exemplo do que reza o art. 12 do Código de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Garça

Foro de Garça

Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Dr. Martinho Funchal de Barros, 50, ., Willians - CEP 17400-000, Fone:

(14)3406-1177, Garça-SP - E-mail: garcajec@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501558-77.2021.8.26.0201

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3092290/2021 - DEL.POL.GARÇA, 21341731 - DEL.POL.GARÇA, 21341725 - DEL.POL.GARÇA, 21341726 - DEL.POL.GARÇA, 21341727 - DEL.POL.GARÇA, 21341724 - DEL.POL.GARÇA

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

PEDRO HENRIQUE JORGE ALVES

Vítima:

A COLETIVIDADE e outro

Aos 30 de novembro de 2022, às 13:30h, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, foi realizada Audiência de Instrução e Julgamento, nos autos do processo em epígrafe, sob a presidência do(a) MM(a). Juiz(a) de Direito Dr(a). TIAGO TADEU SANTOS COELHO, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual. Cumpridas as formalidades legais, fez-se presente na sala virtual durante a realização do ato, o representante do Ministério Público Dr. Lysaneas Santos Maciel; a defensora Dra. Yvelisse Aparecida Garcia Maia, e a testemunha Ronie Bertoldo Angeloti. Ausente o acusado Pedro Henrique Jorge Alves, tanto presencial como virtualmente, apesar de devidamente citado/intimado conforme certidão de fls. 71. Cumpre observar que a defensora compareceu na sala de audiência da 3ª Vara para participar da solenidade. INICIADOS OS TRABALHOS, pelo MM. Juiz de Direito foi decretada a revelia do acusado, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, visto que apesar de devidamente citado/intimado para o ato deixou de comparecer. Na sequência dada a palavra ao(a) defensor(a) para apresentação da defesa preliminar, assim se manifestou: "MM(a). Juiz(a): A denúncia não deve ser recebida, pois não há

elementos probatórios suficientes. Não sendo este o entendimento, a inocência do acusado será demonstrada durante a instrução processual". A seguir, pelo(a) MM(a). Juiz(a) de Direito foi proferida a seguinte decisão: "RECEBO A DENÚNCIA, pois há indícios de materialidade e autoria, não vislumbrando nenhuma das hipóteses de rejeição, merecendo os fatos a sua apuração em contraditório". Em seguida, pelo(a) MM(a). Juiz(a) de Direito foi realizada a oitiva da(s) testemunha(s) arrolada(s) pelas partes Ronie Bertoldo Angeloti, sendo esta(s) regularmente identificada(s) e desconectada(s)/retirada(s) da sala logo após seu(s) depoimento(s). Sem que tenha havido qualquer oposição, todos os depoimentos, bem como as ocorrências e manifestações a eles relacionadas, foram gravados por equipamento de imagem e áudio através do programa Microsoft Teams e armazenados no próprio termo de audiência SAJPG5, além do repositório em nuvem através do sistema One Drive, nos termos do item 12 do Comunicado Conjunto nº 284/2020 e das Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Questionadas as partes sobre se desejavam a realização de diligência cuja necessidade se originasse de circunstâncias ou fatos apurados apenas na instrução (art. 402 do CPP), por ambas foi dito que não, oportunidade em que o(a) MM. Juiz(a) declarou encerrada a instrução, passando a palavra à acusação e à defesa para os debates orais. A seguir, pelo(a) MM(a). Juiz(a) de Direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Relatório dispensado (artigo 81, § 3º, Lei nº 9.099/95). Fundamento e decido. A ação penal é improcedente. Em juízo, não foram produzidas quaisquer provas aptas a ensejar a expedição do decreto condenatório. Observo que a testemunha RONIE BERTOLDO ANGELOTI afirmou em juízo não se lembrar dos fatos. Assim, considerando a inexistência de produção de provas no tocante à materialidade e à autoria delitiva durante a fase judicial, e sob o crivo do contraditório, a absolvição do acusado é medida de rigor. Nesse sentido é o teor do art. 155 do Código de Processo Penal. Sobre o tema já se manifestou o C.STJ: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO EMPRIMEIRO GRAU. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO AMPARADO EM PROVAS PRODUZIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NULIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A função do inquérito é fornecer elementos tendentes à aberturada ação penal, a exemplo do que reza o art. 12 do Código de Processo Penal: "O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra". 2. A prova, para que tenha valor, deve ser feita perante juiz competente, com as garantias de direito conferidas aos indiciados e de acordo com as prescrições estabelecidas na lei. É trabalho da acusação transformar os elementos do inquérito em elementos de convicção do juiz. O processo é judicial, e não é policial. Isso significa que a sentença condenatória há, sobretudo, de se fundar nos elementos de convicção da fase judicial. 3. Ordem concedida a fim de restabelecer a sentença absolutória. (STJ - HC: 148140 RS 2009/0184111-1, Relator: Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 07/04/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2011). DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER o réu PEDRO HENRIQUE JORGE ALVES, qualificado nos autos, da imputação constante na peça inicial acusatória, e assim o faço com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Tendo em vista o desfecho da ação, não há condenação em custas processuais. Providencie a z. Serventia as comunicações de Praxe. Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários em favor das advogadas constituídas pelo convênio OAB/DPE, observando-se a respectiva tabela. P.I.C.". Após a prolação da sentença pelo representante do MP foi dito que NÃO DESEJAVA RECORRER da sentença. Pela DEFENSORA foi dito que NÃO DESEJAVA RECORRER da sentença ora proferida. Pelo MM(a). Juiz(a) de Direito, a seguir, foi dito: "Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA das partes ao recurso, dou a SENTENÇA por TRANSITADA EM JULGADO nesta data. Expeça-se a competente certidão de honorários à defensora, nos termos do convênio Defensoria/OAB-SP. Arquivem-se os autos.". Eu, Reginaldo Luiz Parente, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Após a prolação da sentença pelo representante do MP foi dito que NÃO DESEJAVA RECORRER da sentença. Pela DEFENSORA foi dito que NÃO DESEJAVA RECORRER da sentença ora proferida. Pelo MM(a). Juiz(a) de Direito, a seguir, foi dito: "Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA das partes ao recurso, dou a SENTENÇA por TRANSITADA EM JULGADO nesta data, razão pela qual, com fulcro no princípio da celeridade, realizarei a advertência do acusado quanto ao malefícios das drogas, dando cumprimento a sentença proferida. Expeça-se a competente certidão de honorários, nos termos do convênio Defensoria/OAB-SP.". Na sequência o MM. Juiz de Direito advertiu o(a) acusado(a) quanto aos efeitos nocivos do uso das drogas, tendo proferido a seguinte decisão: "Em razão do cumprimento da pena de advertência contida no artigo 28, I, da Lei nº 11.343/06 aplicada e ainda diante da manifestação do representante do Ministério Público, julgo extinta a punibilidade do(a) sentenciado(a) PEDRO HENRIQUE JORGE ALVES, nos termos do artigo 66, II da Lei de Execução Penal. P.I.C. Providencie a z. Serventia as anotações e comunicações de praxe, após arquivem-se os autos digitais.". Sentença e decisões proferidas em audiência, saem os presentes intimados.